



PUTUSAN

Nomor 4867 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WARIYANTI, bertempat tinggal di Blimbing, RT 007, RW 003, Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU SUDIRMAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 126, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Akhmad Fajar selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kinanti Larasati Hayuning Putri, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sudirman, Kantor Cabang Madiun dan Regional Office Malang, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 50, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu Timur

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Heru Pambudi atas nama Menteri Keuangan selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan dan KPKNL Madiun, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik;
3. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan lelang atas objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan lelang yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan objek jaminan yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 dengan luas tanah 1.742 m², yang terletak di Blimbing, RT 007, RW 003, Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, atas nama Wariyanti;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Madikan,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah milik Jairan,
Timur : tanah milik Donomijan,
Barat : tanah milik Madikan,
adalah sebagai objek sengketa;

7. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;
8. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 13 yaitu huruf 1 yaitu poin b:
 - Keabsahan dokumen persyaratan lelang (poin b);
Bahwa dengan jelas dan tak terbantahkan keabsahan dokumen persyaratan lelang yang diajukan Tergugat tidak sah, karena tidak ada putusan dari pengadilan negeri yang menyatakan Penggugat wanprestasi;
9. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian risiko kerugian karena lelang dengan mencil pokok pinjamannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada perkara *a quo* dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa Penggugat telah salah menggunakan dasar hukum terkait aturan lelang dalam menyusun dalil-dalil gugatannya karena peraturan yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Madiun telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mad., tanggal 19 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025



- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 847/PDT/2024/PT SBY., tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mad., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2024 Nomor Perkara 847/PDT/2024/PT SBY;

Dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Pembanding) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025



3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan pertama maupun pengadilan tinggi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai pendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tanggal 5 Juni 2015 dan berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 94 tanggal 20 Januari 2021 dengan jaminan berupa dua bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 505 atas nama Ranu Suami Tohir dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 atas nama Wariyanti dan telah diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa terbukti Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat karena tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman/kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan dan Tergugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Debitur telah wanprestasi maka Tergugat sebagai Kreditur selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama mempunyai kewenangan dan kuasa tanpa persetujuan dari pihak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025



Debitur, untuk menjual dihadapan umum secara lelang atas objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian melalui Turut Tergugat, dan pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat telah melalui prosedur lelang dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dikatakan telah melanggar hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WARIYANTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WARIYANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Ketua Majelis, dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4867 K/Pdt/2025